Prawa człowieka - godność, ograniczenia i generacje praw

Pojęcie i cechy praw człowieka

Prawa człowieka to podstawowe uprawnienia przysługujące każdemu człowiekowi. W ujęciu Wiktora Osiatyńskiego są powszechnymi prawami moralnymi o charakterze podstawowym, szczególnie istotnymi w relacji jednostki z państwem. Ich uzasadnienie nie sprowadza się do tego, że aktualna władza zdecydowała się je przyznać. Źródło: Wiktor Osiatyński, *Wprowadzenie do praw człowieka*, b.r., tekst udostępniony przez Centrum Europejskie UW, s. 1 i nast..

Prawa człowieka są:

- **powszechne** - przysługują każdemu człowiekowi;
- **przyrodzone i niezbywalne** - nie trzeba na nie zasłużyć i nie można utracić samej godności wskutek popełnienia przestępstwa;
- **zasadniczo indywidualne** - chronią jednostkę, choć istnieją także prawa o wymiarze zbiorowym, np. samostanowienie narodów;
- **oparte na godności**;
- **w znacznej części podlegające ograniczeniom**, przy zachowaniu szczególnych gwarancji.

Powszechność praw nie oznacza identycznych warunków wykonywania każdego uprawnienia. Niektóre prawa polityczne zależą od obywatelstwa lub wieku. Spory o początek ochrony życia wymagają odróżnienia moralnej koncepcji praw od treści konkretnego systemu prawnego.

Ochrona praw człowieka

Relacja wertykalna to relacja jednostka-władza publiczna. Państwo ma obowiązek szanować prawa, chronić przed ich naruszeniem przez inne podmioty oraz podejmować działania umożliwiające ich realizację. Dlatego ochrona obejmuje także zagrożenia w relacjach między jednostkami, np. przemoc ze strony osoby prywatnej. Źródło: OHCHR i Unia Międzyparlamentarna, *Human Rights: Handbook for Parliamentarians*, 2016, obowiązki poszanowania, ochrony i realizacji praw.

Ochrona krajowa obejmuje sądy oraz właściwe organy publiczne. Organizacje pozarządowe mogą monitorować naruszenia, nagłaśniać je i wspierać osoby pokrzywdzone. Nie zastępują państwowych gwarancji ani sądowego rozstrzygnięcia. Systemy międzynarodowe uzupełniają ochronę krajową; ich kompetencje zależą od danego traktatu. Zob. role ETPC i TSUE.

Godność jako źródło praw człowieka

Godność człowieka jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna. Art. 30 Konstytucji RP uznaje ją za źródło wolności i praw oraz nakłada na władze obowiązek jej poszanowania i ochrony. Dotyczy także osób podejrzanych, skazanych i osadzonych. Źródło: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm., art. 30.

Zgoda a ochrona godności

W sprawie **Commune de Morsang-sur-Orge**, 27 października 1995 r., francuska Rada Stanu uznała ochronę godności za element porządku publicznego. Dopuściła zakaz widowiska polegającego na rzucaniu osobą niskorosłą, mimo jej zgody i stosowanych zabezpieczeń. Przykład pokazuje konflikt autonomii jednostki z ochroną godności; nie stanowi ogólnej reguły unieważniającej każdą dobrowolną decyzję. Źródło: Conseil d'État, 1995, omówienie orzeczenia przez sąd.

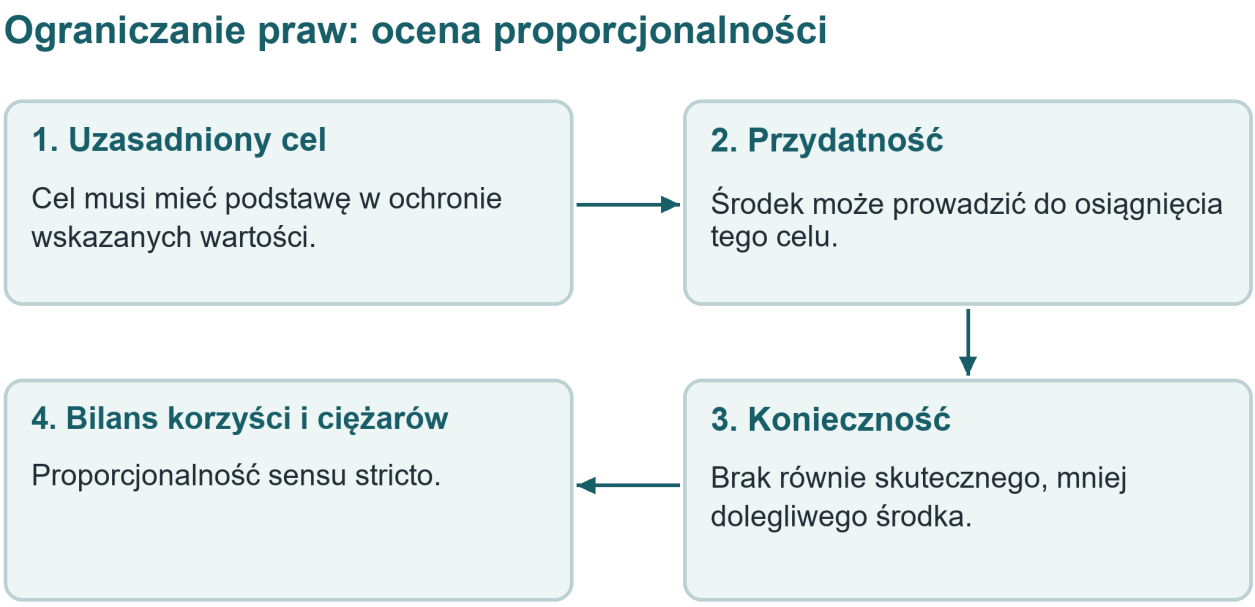
Ograniczanie praw i test proporcjonalności

Zakaz tortur oraz zakaz niewolnictwa i poddaństwa mają szczególny, bezwzględny charakter. W systemie EKPC art. 15 ust. 2 nie dopuszcza odstępstwa od art. 3 i art. 4 ust. 1 nawet w stanie zagrożenia. Zakazu niewolnictwa nie należy utożsamiać z całym art. 4: przymusowa praca jest odrębnie uregulowana, z wyjątkami określonymi w ust. 3. Źródło: Rada Europy, EKPC, 1950, tekst i wersje językowe, art. 3, 4 i 15.

Ograniczenie innych praw wymaga podstawy prawnej i uzasadnienia. Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wskazuje wymóg ustawy, konieczność w demokratycznym państwie oraz ochronę istoty prawa. **Test proporcjonalności** obejmuje:

1. **Prawnie uzasadniony cel** - np. ochronę zdrowia, bezpieczeństwa lub praw innych osób.
2. **Przydatność** - środek może prowadzić do osiągnięcia tego celu.
3. **Konieczność** - celu nie da się osiągnąć równie skutecznie środkiem mniej dolegliwym.
4. **Proporcjonalność sensu stricto** - korzyści pozostają w odpowiedniej relacji do ciężarów nakładanych na jednostkę.

Źródło podstawy konstytucyjnej: Konstytucja RP, 1997, art. 31 ust. 3. Sama użyteczność ograniczenia nie przesądza o jego konieczności. Przykładowo ograniczenie zgromadzenia wymaga rozważenia mniej dolegliwych sposobów ochrony bezpieczeństwa.



Podstawa ustawowa i ochrona istoty prawa. Schemat dotyczy praw podlegających ograniczeniom.

Schemat. Kolejne elementy oceny ograniczenia prawa. Bezwzględne zakazy omówione w tej części zachowują odrębny charakter.

Historyczny rozwój ochrony praw

Dokument	Data i znaczenie
Magna Carta Libertatum - Wielka Karta Swobód	Anglia, 1215. Ograniczenie władzy monarchy; pierwotnie nie była powszechnym katalogiem praw wszystkich ludzi. Źródło: The National Archives, Magna Carta, b.r..
Deklaracja praw człowieka i obywatela	Francja, 26 sierpnia 1789. Wolność, równość wobec prawa i gwarancje ograniczające władzę. Źródło: Conseil constitutionnel, omówienie francuskiego bloku konstytucyjnego, 2023.
Deklaracja praw kobiety i obywatelki	Olympe de Gouges, 1791. Postulat objęcia kobiet równymi prawami. Źródło: Bibliothèque nationale de France, opis bibliograficzny.

Generacje praw człowieka

Podział kojarzony z **Karelem Vasakiem** porządkuje prawa według idei wolności, równości i solidarności. To model dydaktyczny: generacje nie tworzą hierarchii ważności i nie zastępują się wzajemnie. Kategorie częściowo się przenikają. Źródło: Rada Europy, *Compass*, wyd. 2012, „The evolution of human rights".

Pierwsza generacja - prawa osobiste i polityczne

Chronią wolność jednostki i udział w życiu publicznym. Przykłady:

- prawo do życia, wolność i bezpieczeństwo osobiste;

- ochrona przed torturami, niewolnictwem i arbitralnym zatrzymaniem;
- prawo do rzetelnego procesu;
- ochrona życia prywatnego i rodzinnego;
- wolność myśli, sumienia, religii i wypowiedzi;
- wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się;
- udział w sprawowaniu władzy i prawa wyborcze, według warunków danego systemu.

Ważnym źródłem jest **Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych**, przyjęty w 1966 r. Historyczne korzenie obejmują oświecenie i liberalizm, ale współczesny katalog wynika z konkretnych instrumentów prawnych. Źródło: ONZ, 1966, MPPOiP, m.in. art. 6-9, 14, 17-22 i 25.

Druga generacja - prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Dotyczą warunków godnego życia oraz rozwoju fizycznego i duchowego:

- **ekonomiczne:** prawo do pracy, sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy oraz działalności związkowej;
- **socjalne:** zabezpieczenie społeczne, odpowiedni poziom życia, ochrona zdrowia i edukacja;
- **kulturalne:** udział w życiu kulturalnym, korzystanie z osiągnięć nauki oraz ochrona interesów twórców.

Realizacja części zobowiązań jest stopniowa i uwzględnia dostępne zasoby, lecz nie usprawiedliwia bezczynności ani dyskryminacji. Źródło: ONZ, **Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych**, 1966, art. 2 i 6-15.

Trzecia generacja - prawa solidarnościowe

Obejmuje zbiorowe warunki korzystania z praw, np. pokój, rozwój, zdrowe środowisko, pomoc humanitarną i samostanowienie narodów. Ich podstawa i możliwość dochodzenia różnią się między dokumentami. **Prawo do demokracji** bywa omawiane w tym kontekście, lecz udział polityczny ma również mocne zakotwiczenie w pierwszej generacji. Nie istnieje jeden wiążący katalog trzeciej generacji. Źródło: Rada Europy, *Compass*, 2012, prawa solidarnościowe i granice klasyfikacji.

Wolność a uprawnienie

Wolność chroni sferę swobodnego działania, a **uprawnienie** pozwala domagać się określonego działania lub świadczenia od zobowiązanego podmiotu. Podział nie jest absolutny: wolność osobista wymaga także aktywnej ochrony państwa, a prawo do opieki zdrowotnej obejmuje również ochronę przed nieuzasadnioną ingerencją.

Przykłady wolności: wolność osobista, wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się. Przykłady uprawnień: dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego na warunkach określonych prawem. Życie rodzinne i życie człowieka korzystają z ochrony obejmującej obowiązki powstrzymania się od naruszeń i obowiązki działania.

Powiązania

- Godność i granice karania - prawa człowieka ograniczają działanie aparatu karnego.
- Przemoc, zgoda i wiktymizacja - zgoda, zależność i ochrona przed krzywdą.
- Ochrona osób osadzonych - obowiązki państwa w warunkach izolacji.

Źródła internetowe: dostęp 19.10.2026. Podstawy prawne: wskazane artykuły Konstytucji, EKPC i paktów ONZ.